

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1179/2530

นางสุภาภรณ์ แซ่จั่ว หรือศิริวัจนางกูร

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ตอนที่ 69 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา
ประเภทที่ 69.11 แล

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 86 (พ.ศ.2521) มาตรา

สินค้าเครื่องประดับบ้านเรือนซึ่งจัดอยู่ในพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13
ตามพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากรพ.ศ. 2503 หมายความว่าสิ่งของที่ใช้ตกแต่ง
ให้สวยงาม ทำให้บ้านเรือนที่ใช้วัตถุหรือสิ่งของนั้นประดับหรือตกแต่งมีความ
สวยงามไปด้วย ความสวยงามของวัตถุหรือสิ่งของดังกล่าวตามลักษณะจึงควรเป็น
วัตถุหรือสิ่งของที่มีคุณค่าในตัวเอง มีความประณีต สวยงาม เหมาะสมที่จะใช้ประดับ
หรือตกแต่งบ้านเรือนเท่านั้น โดยผู้ซื้อมิได้นำไปใช้ตามสภาพเช่นสิ่งของทั่ว ๆ ไปที่
ใช้ในบ้านเรือน ส่วนสินค้าเครื่องใช้ในบ้านเรือนซึ่งจัดอยู่ในพิกัตอัตราศุลกากร
ประเภทที่ 69.11 ตามพระราชกำหนดดังกล่าว มีความหมายว่าสิ่งของที่ทำขึ้นใช้การ
ต่าง ๆ ของใช้ เครื่องใช้ไม้สอยเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่เหมาะสมสำหรับ
ใช้สอยในบ้านเรือนเท่านั้น ไม่มีคุณค่าหรือความสวยงามในทางที่จะประดับหรือ
ตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงาม

แจกันที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่ขนาด 6 นิ้วถึง14 นิ้วเป็นเนื้อ
กระเบื้องหรือวัตถุที่ผลิตไม่ขาวใส ลวดลายและการป้ายสีถึงแม้ว่าจะดูแปลกตา แต่ก็
ไม่มีความประณีตสวยงาม แจกันบางใบมีรอยตำหนิเป็นจุดในเนื้อกระเบื้องราคา

โจทก์ซื้อมาเป็นราคาไม่แพง จึงไม่มีคุณค่าพอที่จะนำไปเป็นเครื่องประดับบ้านเรือน ประกอบกับตามสภาพและขนาดของแจกันดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะนำไปเป็นเครื่องใช้ในบ้านเรือนทั่ว ๆ ไป จึงเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2521 ไม่ใช่สินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13

จำเลยรับชำระค่าภาษีไว้จากโจทก์โดยชอบ ต่อมาโจทก์จำเลยโต้เถียงกันว่าแจกันขนาด 6 นิ้วถึง 14 นิ้วที่โจทก์นำเข้าในราชอาณาจักรอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากร ประเภทที่ 69.11 หรือประเภทที่ 69.13 ซึ่งถ้าเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 แล้วก็ต้องห้ามนำเข้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ โจทก์จึงสามารถนำเข้าได้ ดังนั้นโจทก์จึงยังไม่มีสิทธิรับเงินภาษีอากรต่าง ๆ ที่ชำระไว้แก่จำเลยคืน จนกว่าโจทก์จะไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้นำแจกันขนาดต่าง ๆ ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและหรือโจทก์ส่งแจกันขนาดต่าง ๆ ดังกล่าวออกไปยังเมืองต่างประเทศ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำสินค้าประเภทแจกันเข้ามาในราชอาณาจักร โดยสั่งซื้อจากประเทศฮ่องกงเป็นแจกันขนาด ๖ นิ้ว, ๘ นิ้ว, ๑๐ นิ้ว, ๑๒ นิ้ว, ๑๔ นิ้ว และ ๒๔ นิ้ว โจทก์ได้ชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลและเงินประกันแล้ว แต่จำเลยอ้างว่าราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง เป็นการสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร จำเลยได้กักสินค้าของโจทก์ไว้ทั้งหมดแล้วมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับโจทก์ ในที่สุดพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่

ฟ้องและมีคำสั่งให้คืนสินค้าทั้งหมดแก่โจทก์ โจทก์ได้ติดต่อขอรับสินค้าจากจำเลยแต่จำเลยไม่ยอมส่งมอบสินค้าแก่โจทก์โดยอ้างว่าแจกันขนาด ๖ นิ้วถึง ๑๔ นิ้วที่โจทก์นำเข้ามาเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรที่ ๖๙.๑๑ ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘๖) พุทธศักราช ๒๕๒๑ ความจริงแล้วสินค้าแจกันทั้งหมดที่โจทก์นำเข้ามาเป็นสินค้าในประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่ ๖๙.๑๓ ซึ่งไม่มีกฎหมายใดห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงขอให้บังคับจำเลยคืนแจกันทั้งหมดของโจทก์หากส่งคืนไม่ได้ให้จำเลยชดเชยราคาแทนพร้อมเงินภาษีที่เรียกเก็บไปแก่โจทก์และดอกเบี้ย หากศาลฟังว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้ามาเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ก็ขอให้บังคับจำเลยคืนเงินค่าภาษีอากรและเงินประกันทั้งหมดที่จำเลยเรียกเก็บไปจากโจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าสินค้าประเภทแจกันที่โจทก์นำเข้าขนาด ๖ นิ้ว, ๘ นิ้ว, ๑๐ นิ้ว, ๑๒ นิ้ว และ ๑๔ นิ้ว เป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรที่ ๖๙.๑๑ เป็นสินค้าที่ต้องกำกับ หากโจทก์จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีใบอนุญาตนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์(ฉบับที่ ๘๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่วนแจกันขนาด ๒๔ นิ้วที่โจทก์นำเข้ามาเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรที่ ๖๙.๑๓ ซึ่งโจทก์จะขอรับไปได้เมื่อได้ชำระเงินต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบแล้วคำสั่งของพนักงานอัยการที่สั่งไม่ฟ้องโจทก์ในทางอาญาเป็นอันละส่วนกับปัญหาที่สินค้าที่โจทก์นำเข้ามาเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่ ๖๙.๑๓ หรือไม่ จำเลยไม่มีหนี้และไม่มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายใดที่จะต้องชดเชยเงินแก่โจทก์สำหรับราคาสินค้าของโจทก์และโจทก์จะมีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าภาษีอากรและจะได้คืนก็เฉพาะเมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พิธีการทางศุลกากรและได้คืนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่เมื่อโจทก์ยังมีได้ดำเนินการแต่อย่างใด สิทธิเรียกร้องของโจทก์ยังไม่เกิดขึ้น จำเลยจึงไม่มีหน้าที่อันพึงจะต้องชำระหนี้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าสินค้าแจกันขนาด ๖ นิ้ว, ๘ นิ้ว, ๑๐ นิ้ว, ๑๒ นิ้ว และ ๑๔ นิ้วที่โจทก์สั่งซื้อจากประเทศฮ่องกงนำเข้ามาในราชอาณาจักรไม่มีคุณค่าหรือลักษณะพอที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องประดับบ้านเรือน แต่เป็นเครื่องใช้ในบ้านเรือน จึงเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรที่ ๖๙.๑๑ ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ ไม่ใช่สินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรที่ ๖๙.๑๓ ตามที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้นำสินค้านี้เข้ามาในราชอาณาจักร จำเลยจึงมีสิทธิกักสินค้าของโจทก์โดยไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาสินค้าพร้อมทั้งค่าภาษีและโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับภาษีอากรคืนต่อเมื่อโจทก์ส่งสินค้านี้กลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ แต่ตราใบที่โจทก์ยังไม่ได้ส่งสินค้านี้กลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ โจทก์ก็ยังมีสิทธิได้รับค่าภาษีอากรคืน พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ในปัญหาว่าสินค้าประเภทแจกันขนาด ๖ นิ้ว, ๘ นิ้ว, ๑๐ นิ้ว, ๑๒ นิ้ว และ ๑๔ นิ้วเป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๓ หรือในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๑ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ กำหนดสิ่งของในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๓ ว่ารูปนั้น เครื่องประดับกายและประดับบ้านเรือนและเครื่องประดับอย่างอื่น ๆ โคมไฟไฟฟ้า เครื่องประดับกาย และเครื่องประดับเครื่องแต่งกาย อื่น ๆ ส่วนสิ่งของในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๑ กำหนดว่าเครื่องโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในบ้านเรือนและเครื่องสุขภัณฑ์ทำด้วยปอร์ซเลนหรือกระเบื้องชนิดเนื้อละเอียดรวมทั้งที่ทำด้วยปอร์ซเลนชนิดไม่เคลือบ และชนิดใสเคลือบหินอ่อนแต่ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรมิได้กำหนดความหมายของคำว่าเครื่องประดับบ้านเรือนและเครื่องใช้ในบ้านเรือนไว้โดยเฉพาะสำหรับ

คำว่าเครื่องประดับตามความรู้สึกของคนโดยทั่วๆ ไปหมายความว่า สิ่งของที่ใช้ ตกแต่งให้สวยงาม แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งหมายว่าวัตถุหรือสิ่งของที่จะนำมา ตกแต่นั้นจะต้องเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่สวยงามจึงจะทำให้บ้านเรือนที่ใช้วัตถุหรือ สิ่งของนั้นประดับหรือตกแต่งมีความสวยงามไปด้วย และความสวยงามของวัตถุหรือ สิ่งของดังกล่าวตามลักษณะจึงควรเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่มีคุณค่าในตัวเอง มีความ ประณีตสวยงามเหมาะสมที่จะใช้ประดับหรือตกแต่งบ้านเรือนเท่านั้น โดยผู้ซื้อจะได้ นำไปใช้ตามสภาพเช่นสิ่งของทั่วๆ ไปที่ใช้ในบ้านเรือนส่วนคำว่า เครื่องใช้มีความ หมายว่า สิ่งที่ทำขึ้นใช้การต่างๆ ของใช้เครื่องใช้ไม่สอย แสดงให้เห็นถึงความมั่ง หมายว่าเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่ตามลักษณะเหมาะสมสำหรับใช้สอยในบ้านเรือน เท่านั้น ไม่มีคุณค่าหรือความสวยงามในทางที่จะประดับหรือตกแต่งบ้านเรือนให้ สวยงาม สำหรับแจกันที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรในคดีนี้ ตัวโจทก์และนาย ประชาสามีโจทก์ก็ยืนยันว่าเป็นสินค้าระดับปานกลางมีใช้สินค้าที่ดีที่สุดเพราะเนื้อ กระเบื้องไม่ขาวใส ลวดลายและการป้ายสียังไม่ละเอียดเหมือนสินค้าชั้นดีที่สุดฝีมือ ในการทำจัดว่าพอใช้ได้ยังไม่ถึงกับเป็นฝีมือชั้นเยี่ยม คนจีนบางรายก็นำแจกันไปวาง ไว้บนหิ้งพระบ้าง ไปวางไว้ที่หน้าเจ้าที่บ้างเพราะราคาไม่แพง เมื่อศาลฎีกาพิจารณา แจกันที่โจทก์นำเข้ามาและจำเลยนำส่งเป็นวัตถุพยานต่อศาลตั้งแต่ขนาด ๖ นิ้ว จนถึงขนาด ๑๔ นิ้วแล้วเห็นว่าเนื้อกระเบื้องหรือวัตถุที่ใช้ผลิตไม่ขาวใสลวดลายและ การป้ายสีถึงแม้ว่าจะดูแปลกตาแต่ก็ไม่ได้มีความประณีตสวยงาม แจกันบางใบจะมีรอย ตำหนิเป็นจุดๆ ในเนื้อกระเบื้องเองราคาที่โจทก์ซื้อเข้ามาเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้ว ขนาด ๖ นิ้ว มีราคาคู่ละประมาณ ๒๐ บาท ส่วนขนาด ๑๔ นิ้ว มีราคาคู่ละประมาณ ๖๐ บาท ซึ่งเป็นราคาไม่แพง จึงไม่มีคุณภาพพอที่จะนำไปเป็นเครื่องประดับบ้าน เรือน ประกอบกับตามสภาพและขนาดของแจกันดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะนำไป เป็นเครื่องใช้ในบ้านเรือนทั่วๆ ไป ซึ่งตัวโจทก์เองก็ยังยอมรับว่าคนจีนบางรายได้นำ แจกันดังกล่าวไปวางไว้บนหิ้งพระ และที่หน้าเจ้าที่ในการที่นำไปวางไว้ที่สถานที่ดัง

กล่าวเป็นที่เห็นได้ชัดว่าวางไว้เพื่อใช้ปิดกั้นไม้บูชาพระและเจ้าที่นั่นเองอันเป็นการใช้ตามสภาพของแจกันเหล่านั้น จึงเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๑ ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ ไม่ใช่สินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๓ ตามที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้า ที่โจทก์อ้างว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้โจทก์และบุคคลอื่นเคยนำเข้าแจกันขนาดและลวดลายอย่างเดียวกันกับแจกันในคดีนี้เข้ามาในราชอาณาจักรหลายครั้ง จำเลยก็ไม่ได้ท้วงติงและตรวจปล่อยของให้โจทก์และบุคคลอื่นรับไปได้ทุกครั้ง เห็นว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นว่าโจทก์หรือบุคคลอื่นได้เคยนำเข้าแจกันที่มีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับแจกันในคดีนี้เข้ามาในราชอาณาจักรก่อนเกิดเหตุคดีนี้จริงหรือไม่เป็นเพียงการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย ส่วนที่อ้างว่าหลังเกิดเหตุคดีนี้แล้วนายประชาสามีโจทก์ได้นำแจกันที่มีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับแจกันในคดีนี้เข้ามาในราชอาณาจักรอีกจำเลยได้ตรวจปล่อยให้นายประชาสามีรับไปโดยไม่ได้ท้วงติงเห็นว่าตามเอกสารหมายเลข จ.๖ ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าที่นายประชาสามีโจทก์เป็นผู้นำแจกันเข้ามาในราชอาณาจักรหลังจากเกิดเหตุคดีนี้นั้น ปรากฏว่าในเอกสารหมายเลข จ.๖ มีบันทึกข้อความไว้ว่าเพิ่มค่าธรรมเนียมพิเศษกระทรวงพาณิชย์ ๕ เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า ตามใบขนสินค้าขาเข้าเอกสารหมายเลข จ.๖ ดังกล่าวจะต้องมีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์มิฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีบันทึกข้อความดังกล่าวไว้ ข้อเท็จจริงจึงไม่เหมือนกับการนำเข้าแจกันเข้ามาในราชอาณาจักรของโจทก์ในคดีนี้ จึงไม่อาจอ้างเป็นเหตุผลสนับสนุนข้ออ้างของโจทก์ในคดีนี้ได้

ในปัญหาว่า จำเลยจะต้องคืนเงินภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาล และเงินประกันค่าภาษีที่โจทก์ชำระไว้ให้แก่โจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะที่โจทก์นำเข้าแจกันทั้งหมดเข้ามาในราชอาณาจักร โจทก์ได้สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าไว้ว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้ามาอยู่ในพิกัด

อัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๓ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ต้องห้ามนำเข้าตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘๖) พ.ศ.
๒๕๒๑และชำระภาษีประเภทต่างๆ ดังกล่าวแก่จำเลยตามหน้าที่ของโจทก์การที่
จำเลยรับชำระค่าภาษีไว้จากโจทก์จึงเป็นการรับชำระไว้โดยชอบ ต่อมาจำเลยไม่ยอม
ตรวจปล่อยแลกกันให้แก่โจทก์โดยอ้างว่าแลกกันขนาด ๖ นิ้ว ถึง ๑๔ นิ้ว เป็นสินค้าใน
พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๑ ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์เสียก่อน ทางโจทก์ได้โต้แย้งว่าแลกกันที่โจทก์นำเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๓ ตามที่โจทก์
สำแดงไว้ในใบขนสินค้าฯ จึงเห็นได้ว่าโจทก์และจำเลยยังโต้เถียงกันอยู่ว่าแลกกันที่
โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรจะจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด แต่อย่างไร
ก็ดีตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวก็มิได้ห้ามนำสินค้าในพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๑เข้ามาในราชอาณาจักรไว้อย่างเด็ดขาด หากโจทก์ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์แล้วโจทก์ก็สามารถนำเข้าได้ ดังนั้นโจทก์จึงยังไม่มี
สิทธิรับเงินภาษีอากรต่างๆ ที่ชำระไว้แก่จำเลยสำหรับแลกกันขนาด ๖ นิ้ว ถึง ๑๔ นิ้ว
คืนจนกว่าโจทก์จะไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้นำแลกกันขนาดต่างๆ ดัง
กล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและหรือโจทก์ส่งแลกกันขนาดต่างๆ ดังกล่าวออกไปยัง
เมืองต่างประเทศ ส่วนแลกกันขนาด ๒๔ นิ้ว ที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อม
กับแลกกันขนาดต่างๆ ดังกล่าวนั้นจำเลยยอมรับแล้วว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๓ ซึ่งไม่ต้องห้ามนำเข้า โจทก์จึงมีสิทธิไปขอรับจากจำเลย
เมื่อใดก็ได้ แต่เป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่ไปขอรับจากจำเลยเอง

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า หากศาลฟังว่าแลกกันที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักร
นอกจากขนาด ๒๔ นิ้ว เป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๙.๑๑ ซึ่งต้อง
ห้ามนำเข้าตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จำเลยมีสิทธิเพียงแต่กักสินค้านั้นไว้
ไว้ ไม่มีสิทธิที่จะเรียกภาษีจากสินค้านั้นได้ เมื่อจำเลยได้เรียกเก็บภาษีอากรไป

จากโจทก์ จำเลยจึงมีหน้าที่คืนค่าภาษีอากรให้แก่โจทก์ เพราะการนำแจกันดังกล่าว
เข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่สำเร็จ โจทก์จึงยังไม่ต้องรับผิดชอบค่าภาษีสำหรับแจกัน
ตามมาตรา ๑๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรนั้น เห็นว่าปัญหาข้อนี้โจทก์มิได้ยก
ขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ศาลอุทธรณ์ของโจทก์ทุก
ข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-ชูเชิด รักตะบุตร-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสถิตยี่ สิทธิลักษณ์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>